

Camocim - CE, 19 de janeiro de 2024.

RECLAMAÇÃO Nº 012/2024 - CAMOCIM

NÚMERO DO CLIENTE: 2726640

Ao Sr. Carlos Eduardo Albuquerque Guimarães

Responsável pela Área de Clientes Governo

ASSUNTO: RECLAMAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – PERDA NOS REATORES – LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO E FLUORESCENTE.

MUNICÍPIO DE CAMOCIM, Estado do CEARÁ, inscrito no CNPJ/MF Nº 07.660.350/0001-23, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Praça Severiano Morel, S/N – Centro, CEP: 62.400-000, Município de Camocim, Estado do Ceará, neste ato representado pela Sra. Prefeita, MARIA ELIZABETE MAGALHÃES, por meio da representante legal ANA MARIA FELIPE DIAS, devidamente constituídos na forma da procuração em anexo, vem à presença de V. Sas., requerer o que se segue.

DOS FATOS E DO DIREITO

1. Trata-se de reclamação em face de valores cobrados a maior (cobrança indevida) por parte da Enel-CE no que se refere às perdas nos reatores das lâmpadas fluorescentes e vapor de sódio.
2. Vale ressaltar, desde o início, no que se refere aos reatores de lâmpadas vapor de sódio e lâmpadas fluorescentes a Enel-CE fatura valores sem qualquer embasamento legal, ou seja, em descumprimento ao que estabelecem as normas da Aneel e da ABNT, assim como a PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 959, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2010¹.

Art. 1º Aprovar a Regulamentação Específica de Reatores Eletromagnéticos para Lâmpadas a Vapor de Sódio de Alta Pressão e a Vapor Metálico (halogenetos) na forma constante do Anexo à presente Portaria.

3. A Portaria citada acima estabelece as perdas máximas para os reatores das lâmpadas vapor de sódio. Esses percentuais coincidem com os percentuais das normas da ABNT vigentes. Além disso, pelo exposto na Portaria, conclui-se que desde 2010 está proibido a

¹ Fonte:

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/portarias_interministeriais/migracao/Portaria_Interministerial_MM_EMCTMDIC_n_959_de_09122010.html

fabricação, importação e comercialização de reatores com percentuais de perdas acima dos permitidos pela ABNT. Logo, em suma, desde 2010 não existe no mercado reatores com percentuais de perdas superiores ao da ABNT.

4. Por esse argumento, mesmo que a Enel-CE se utilizasse do critério de cobrança baseado no manual do fabricante, os percentuais do manual do fabricante não poderiam ser superiores aos percentuais estabelecidos nas normas da ABNT.

5. Questiona-se desde o início, qual o embasamento legal que a Enel-CE utiliza para cobrar os percentuais de perdas, conforme tabela anexa abaixo, fornecida pela própria Enel?

Tabela 1: percentuais de perdas faturados pela Enel-CE

COMPARATIVO PERDAS NOS REATORES LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO									
TIPO DE LÂMPADAS	POTÊNCIA LÂMPADAS	ABNT NBR 13593:2011	ENEL	DIFERENÇA	QUANT. LÂMPADAS	CONSUMO - ENEL	CONSUMO - CONFORME ABNT	QUANT. A DEVOLVER	
-	(W)	(W)	(W)	(W)	UNID.	(kWh)/MÊS	(kWh)/MÊS	(kWh)/MÊS	(kWh)/TOTAL
VS	70	14	14,98	0,98	4.679	141.553,23	139.920,82	1.632,41	195.889,14
VS	150	22	25,95	3,95	75	4.697,87	4.592,40	105,47	12.655,80
VS	250	30	37,00	7,00	73	7.458,56	7.276,64	181,92	21.829,92
VS	400	38	54,00	16,00	113	18.263,51	17.619,86	643,65	77.237,76
TOTAL					4.940	171.973,16	169.409,720	2.563,439	307.612,622
								Dobro	615.225,245

6. Os dados e quantitativos relacionados acima foram colhidos da base de dados do censo realizado pela Enel em 29/10/2018, que serviu de base para os faturamentos subsequentes até a data desta reclamação.

7. Portanto, a Enel faturou a maior o equivalente a 2.563,43 kWh/mês o que equivale a cobrança indevida de 307.612,62 kWh nos últimos 10 anos, que em dobro equivale a 615.225,24 kWh. Considerou-se o prazo de 10 anos, conforme Despacho nº 18/2019 da Aneel que decidiu que deve ser considerado o prazo prescricional de 10 anos para a devolução de valores cobrados a maior por responsabilidade da própria concessionária.

8. Sabe-se que, conforme art. 25 da Resolução Normativa nº 414/2010, em sua redação original de 2010, para que a concessionária possa faturar na conta de energia da iluminação pública valores referentes a perdas nos equipamentos auxiliares, essa previsão deve constar em contrato. Além do mais, os valores cobrados não podem ser superiores ao percentual máximo previsto em normas da ABNT.

Art. 25. Para fins de faturamento, a energia elétrica consumida pelos equipamentos auxiliares de iluminação pública **deve ser calculada com base nas normas específicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT**, em dados do fabricante dos equipamentos ou em ensaios realizados em laboratórios

credenciados por órgão oficial, **devendo as condições pactuadas constarem do contrato (grifou-se).**

9. Ressalte-se que a REN 1.000/2021 manteve o entendimento da REN 414/2010:

Art. 473. Para fins de faturamento, a energia elétrica consumida pelos equipamentos auxiliares de iluminação pública deve ser estimada pelos critérios das normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Parágrafo único. Mediante acordo prévio entre a distribuidora e o poder público municipal, a estimativa disposta no caput pode ser realizada por meio de dados do fabricante dos equipamentos ou em ensaios realizados em laboratórios acreditados por órgão oficial.

10. Ainda, no que se refere às perdas nos reatores das lâmpadas a vapor de sódio, não obstante haja norma da ABNT (ABNT NBR 13593:2011) estabelecendo os valores máximos dessas perdas, verifica-se que a Enel vem faturando (cobrando) valores superiores aos estabelecidos em tal norma, conforme se verifica na tabela 1 acima.

11. A seguir segue quadro de lâmpadas fluorescentes apresentados no censo de 2018:

Tabela 2: Quantitativo de lâmpadas fluorescentes, cuja perda é zero.

COMPARATIVO PERDAS NOS REATORES									
TIPO DE LÂMPADAS	POTÊNCIA LÂMPADAS	ABNT NBR 13593:2011	ENEL	DIFERENÇA	QUANT. LÂMPADAS	CONSUMO - ENEL	CONSUMO - CONFORME ABNT	QUANT. A DEVOLVER	
-	(W)	(W)	(W)	(W)	UNID.	(kWh)/MÊS	(kWh)/MÊS	(kWh)/MÊS	(kWh)/TOTAL
FLUORESCENTE	12	0	6,66	6,66	1	6,64	4,27	2,37	284,52
FLUORESCENTE	15	0	9,99	9,99	3	26,69	16,02	10,67	1.280,32
FLUORESCENTE	20	0	15	15,00	5	62,30	35,60	26,70	3.204,00
FLUORESCENTE	25	0	18,75	18,75	1	15,58	8,90	6,68	801,00
FLUORESCENTE	30	0	9,99	9,99	2	28,47	21,36	7,11	853,55
FLUORESCENTE	35	0	16,45	16,45	1	18,32	12,46	5,86	702,74
FLUORESCENTE	40	0	12	12,00	1	18,51	14,24	4,27	512,64
FLUORESCENTE	45	0	11,25	11,25	1	20,03	16,02	4,01	480,60
FLUORESCENTE	65	0	14,95	14,95	2	56,92	46,28	10,64	1.277,33
TOTAL					17	253,46	175,152	78,31	9.396,69
								Dobro	18.793,38

12. Desta forma, tem-se que houve cobrança indevida de 78,31 kWh/mês referente a cobrança indevida das lâmpadas fluorescentes. O que equivale a uma cobrança indevida de 9.396,69 kWh nos últimos 10 anos, que em dobro equivale a 18.793,38 kWh.

DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 473 DA REN 1.000/2021 DA ANEEL

13. Feitos esses esclarecimentos iniciais, vamos ao que de fato interessa: a interpretação e aplicação do art. 25 da REN 414/2010 da Aneel:

Art. 25. Para fins de faturamento, a energia elétrica consumida pelos equipamentos auxiliares de iluminação pública deve ser estimada com base nas normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou,

HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA. ME, CNPJ nº 46.691.493/0001-54

Av. Santos Dumont, 1740, Salas 1209, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 60.150-161. FONE: (85) 99165-8155

E-MAIL: contato@hla2022.com.br

alternativamente, mediante acordo prévio entre a distribuidora e o poder público municipal ou distrital, por meio de dados do fabricante dos equipamentos ou em ensaios realizados em laboratórios acreditados por órgão oficial.

14. Referida redação foi mantida, praticamente na íntegra, pela Resolução Normativa 1.000/2021 (REN 1.00/20210 da Aneel:

Art. 473. **Para fins de faturamento, a energia elétrica consumida pelos equipamentos auxiliares de iluminação pública deve ser estimada pelos critérios das normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.**

Parágrafo único. Mediante acordo prévio entre a distribuidora e o poder público municipal, a estimativa disposta no caput pode ser realizada por meio de dados do fabricante dos equipamentos ou em ensaios realizados em laboratórios acreditados por órgão oficial.

15. No que se refere à interpretação do citado art. 473 da REN 1.000/2021, replica do art. 25 REN 414/2010, a ANEEL, já firmou o seguinte entendimento:

15.1. O valor das perdas tem que ser calculado considerando o valor das perdas a frio, conforme estabelece na norma técnica da ABNT (Nota Técnica nº 76/2023-SMA/ANEEL, Despacho 1.456/2023-SMA/ANEEL).

15.2. Prazo de devolução de 10 anos:

51. Assim, deve a distribuidora realizar a devolução nos termos do inciso II do artigo 113 da REN nº 414/2010, alterado pelo Despacho ANEEL nº 18/2019, retroagindo por até 10 anos da data da reclamação do consumidor na vigência do referido Despacho, ou seja, de fevereiro de 2011 (entrada em vigor da Norma Técnica ABNT NBR 13593-2011) até a efetiva correção do faturamento para todas as lâmpadas (Nota Técnica nº 76/2023-SMA/ANEEL).

15.3. A atualização da norma da ABNT deve abranger o parque de iluminação integralmente e não apenas os reatores instalados após a alteração da norma.

53. Considerando-se as características do faturamento dos sistemas de iluminação pública desprovidos de medição e a opção realizada pela Enel CE e pelo Município de Barbalha – CE para utilização das normas ABNT como critérios para o cálculo do consumo dos equipamentos auxiliares, entende-se que as alterações ocorridas nas normas ABNT devem ser refletidas no faturamento.

DA METODOLOGIA DE PERDAS NOS REATORES DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES

16. Se observarmos na resposta da Enel a mesma se limita a prestar informações sobre as perdas nos reatores das lâmpadas vapor de sódio apenas. Não apresentando quaisquer

informações sobre a metodologia de cálculo das perdas nos reatores das lâmpadas fluorescentes tubulares e compactas.

17. Se observarmos o memorial de cálculo apresentado pela Enel, há a informação de que a devolução se refere a perdas nos reatores das lâmpadas vapor de sódio e fluorescentes.

18. O que mais nos causa espécie é como e com base em que dados os técnicos da ARCE chegaram à conclusão de que a metodologia de cálculo das perdas nos reatores das lâmpadas fluorescentes está correta. Se a Enel não informou qual norma da ABNT aplica, qual item ou tabela da norma considera para tal cálculo.

19. Além do mais, até onde temos conhecimento, não existe norma da ABNT vigente que estabeleça percentuais de perdas nos reatores de lâmpadas fluorescentes.

20. Na planilha do memorial de cálculo a Enel não informa a quantidade, tipo e potência dos reatores considerados nos cálculos dos faturamentos mensais (da devolução). Como afirmar que tal cálculo está correto sem essas informações mínimas?

21. Não se verifica nem no voto do relator, nem nos pareceres da procuradoria jurídica e coordenadoria de Energia, qualquer menção à metodologia de cálculo das perdas nos reatores das lâmpadas fluorescentes.

22. Faz-se necessário que sejam enfrentadas e respondidas as seguintes indagações:

i) Baseado em qual norma da ABNT a Enel realizou o faturamento das perdas nos reatores das lâmpadas fluorescentes?

ii) Qual item ou tabela da norma, caso exista, a Enel considera para realizar tal faturamento?

23. Tais indagações carecem de respostas porque se observa que nos cálculos da Enel, ver planilha de memorial de cálculo, a Enel está considerando a devolução, mesmo que em desacordo com as normas a nosso ver, tanto das perdas nos reatores vapor de sódio quanto dos reatores fluorescentes.

24. Sabe-se que a metodologia de perdas nos reatores das lâmpadas vapor de sódio e das lâmpadas fluorescentes são totalmente diferentes. Daí a necessidade de tais explicações.

DO PEDIDO

25. Ante o exposto REQUER-SE que a Enel:

- a) Primeiramente, observe o prazo máximo de resposta deste recurso. Vale dizer, proceda a análise e atendimento, inclusive com a comprovação das devoluções, a esta reclamação no prazo máximo de 30 dias, conforme § 2º, do art. 477, da REN nº 1.000/2021 da Aneel.
- b) Devolva os valores cobrados indevidamente a maior, conforme exposto supra, em dobro, com os devidos acréscimos legais, pelo período retroativo de 10 anos, referente aos reatores das lâmpadas vapor de sódio e fluorescentes.
- c) Efetue a devolução em dobro e acrescido de juros e correção monetária conforme estabelece art. 323, da REN nº 1.000/2021 da Aneel, referente à cobrança indevida de perdas nos reatores vapor de sódio e fluorescentes.
- d) Efetue a devolução do valor integral, **por meio de depósito bancário, na conta corrente do Município (conta informada pelo Município)**, conforme estabelece o § 7º, do art. 423 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, comunicando por escrito o resultado do deferimento desta reclamação, por meio do endereço eletrônico contato@hla2022.com.br.
- e) Que seja devolvido os valores cobrados a título de perdas nos reatores das lâmpadas fluorescente e vapor de sódio anteriormente a janeiro de 2015, posto que antes desta data a responsabilidade pela gestão do parque de iluminação pública era da Enel, e, portanto, ela cobrava uma tarifa mais onerosa (B4B, 10% superior a tarifa B4A) e que a aplicação da tarifa B4B estabelece que o ponto de entrega é no bulbo da lâmpada. Portanto, como o reator está instalado antes do bulbo da lâmpada a cobrança de tais perdas não se justifica, já que é coberta pelo custo da tarifa mais onerosa (B4B).

Nestes termos,

Pede deferimento.

Atenciosamente,

Ana Maria Felipe Dias
Representante Município